

1539270-69.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325999/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21698169 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2325999 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1539270-69.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1539270-69.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2325999/2021 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 21698169 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2325999 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, acusado de, aproximadamente às 20h28m do dia 29 de novembro de 2021, na Rua Afonso Lopes Vieira, altura do número 395, Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da capital, trazer consigo, para fim de tráfico, 20,4 gramas de cocaína, individualizados em 31

unidades, 7,2 gramas de crack, individualizados em 21 unidades, 40,1 gramas de maconha, individualizados em 17 unidades, 6 miligramas de Lança perfume, individualizados em 02 frascos e 4 decigramas de ecstasy, individualizado em uma pílula, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls. 04 e laudo de constatação de fls.17/22).

Consta, outrossim, que, em data incerta, porém sabe-se que entre os dias 09 de maio de 2017 e 29 de novembro de 2021, FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, é acusado de adquirir um telefone celular Motorola MOTO G4, IMEI 354136077925463, de propriedade de Mariane Santos Silva, bem que sabia ser proveniente de crime (conforme auto de prisão em flagrante de fl.01 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl.04 e boletim de ocorrência de fls. 02/03).

O acusado foi preso em flagrante (fl. 01) e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em preventiva por decisão datada de 17 de dezembro de 2021 (fls. 51/54).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 24 de fevereiro de 2021 (fls. 83/88).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 138/139).

Em audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do redutor do § 4º do artigo 33, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade dos delitos vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04), pelo laudo de constatação (fls. 17/22), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 14124/127), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime de tráfico de drogas imputado é certa e recai sobre o acusado. Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu declarou que encontrava-se desempregado e era viciado em crack. Declara que estava passando na Avenida com uma certa quantidade de drogas em sua bolsa, quando foi abordado pela polícia. Afirmou que estava trabalhando no tráfico de drogas para conseguir sustentar seu vício. Informou que uma mulher leva a droga para ele, mas não soube dizer seu nome. Questionado sobre o celular localizado em sua posse disse que o encontrou na rua e que não estava funcionando (fl. 10).

Em Juízo, apresenta a mesma versão. Disse que teria recebido as drogas para transporte, não indicando de quem recebeu os entorpecentes, também não declarando com precisão o local do destino e a pessoa responsável. Em relação ao aparelho celular apreendido em seu poder, declara que não tinha conhecimento da origem ilícita. Alega ter encontrado abandonado o aparelho celular e que o objeto estava quebrado, não desconfiando, portanto, que poderia ser objeto produto de crime anterior.

A testemunha RICARDO SIQUEIRA SARMENTO, policial militar, relatou em sede policial que: "na ocasião dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina e avistaram que, ao notar a presença da viatura policial, demonstrou nervosismo a atravessou a rua, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem. Exarado comando de parada, foi obedecido de pronto; em revista pessoal, foram encontradas diversas porções de

drogas embaladas de forma pronta para o consumo de terceiros. Também foram encontrados três telefones na bolsa que ele trazia. Um dos telefones constou produto de furto, conforme RDO 2041/2017 do 38º DP Vila Amália. A vítima MARIANE SANTOS SILVA compareceu nesta unidade e informou aos policiais que não tinha interesse em reaver o aparelho. Questionado, o indivíduo identificado como FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO disse que estava vendendo drogas e, na ocasião da abordagem, estava andando até a favela conhecida como Sucupira" (fls. 05). No mesmo sentido o também policial LEANDRO MENEZES MOREIRA, respondeu: "que, na ocasião dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina e avistaram que, ao notar a presença da viatura policial, demonstrou nervosismo a atravessou a rua, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem. Exarado comando de parada, foi obedecido de pronto; em revista pessoal, foram encontradas diversas porções de drogas embaladas de forma pronta para o consumo de terceiros. Também foram encontrados três telefones na bolsa que ele trazia. Um dos telefones constou produto de furto, conforme RDO 2041/2017 do 38º DP Vila Amália. A vítima MARIANE SANTOS SILVA compareceu nesta unidade e informou aos policiais que não tinha interesse em reaver o aparelho. Questionado, o indivíduo identificado como FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO disse que estava vendendo drogas e, na ocasião da abordagem, estava andando até a favela conhecida como Sucupira" (fls. 07).

Em Juízo, os policiais militares relatam a ocorrência com detalhes e de maneira absolutamente harmônica e coincidente. Relatam as testemunhas que patrulhavam o local descrito na denúncia, quando desconfiaram da postura aparentemente suspeita do réu, que demonstrou nervosismo e mudou de direção quando notou a aproximação policial. O réu foi abordado e em seu poder, após revista pessoal, foram encontradas várias porções de entorpecentes consistente em maconha, cocaína, crack e lança-perfume. As drogas estavam em uma pochete e uma bolsa, ambas na posse do acusado. O réu em nenhum momento chegou a dispensar as bolsas. Foi abordado ainda na posse dessas bolsas. Relatam os policiais, ainda, que o réu admitiu a posse das drogas e que as venderia em uma comunidade próxima do local da abordagem. Com o réu ainda foram apreendidos três aparelhos celulares. Um deles, após pesquisa de IMEI, constava registro de crime anterior.

Essas foram as provas orais produzidas.

A materialidade delitiva do crime descrito na Lei 11.343/06 restou incontroversa, bem como a sua autoria, a qual recai sob a pessoa do acusado.

Extraí-se da prova oral colhida que na ocasião dos fatos os policiais militares em patrulhamento de rotina visualizaram o acusado agir em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura atravessou a rua. Realizada a abordagem com ele foram localizadas as drogas descritas na denúncia e o celular Motorola MOTO G4, IMEI 354136077925463, produto de roubo, de propriedade da vítima M.S.S.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e com a prova documental juntada nos autos.

Quanto ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas: 20,4 gramas de cocaína, individualizados em 31 unidades, 7,2 gramas de crack, individualizados em 21 unidades, 40,1 gramas de maconha, individualizados em 17 unidades, 6 miligramas de Lança perfume, individualizados em 02 frascos e 4 decigramas de ecstasy.

Ressalte-se que as drogas estavam na posse do acusado quando da abordagem, conforme seguro relato dos policiais militares inquiridos.

Por outro lado, em relação ao delito de receptação também imputado na inicial acusatória, considero que as circunstâncias da apreensão do objeto não autorizam a solução condenatória.

Com efeito, verifico que o roubo do celular ora apreendido se deu em 09 de maio 2017, tendo o réu sido abordado na posse do referido aparelho apenas em 29 de novembro de 2021, mais de quatro anos após o crime patrimonial anterior. Ainda, conforme destacado pela defesa, há informação no auto de exibição e apreensão que os objetos apreendidos estavam, todos, avariados.

Assim, no contexto fático apresentado, considero no mínimo mitigada a prova do elemento subjetivo do tipo, não se presumindo que o réu efetivamente tivesse ciência inequívoca, depois de mais de quatro anos, da origem ilícita do aparelho celular encontrado em seu poder.

Assim, com relação ao delito de receptação, entendo que a absolvição do réu é medida mais adequada.

Por fim, que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Assim, de rigor a condenação do réu pela prática do crime previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Na primeira fase de dosimetria, observo que o acusado possui maus antecedentes (Fls. 39 e 43/44 - 31ª Vara Criminal da Capital, Proc. nº 0015063-08.2006.8.26.0050 e PEC nº 7009610-73.2007.8.26.0050, trânsito em julgado para o réu em 24/01/2007), Vale frisar que o período depurador não se aplica para o instituto de maus antecedentes, conforme julgamento do STF em sede de repercussão geral (RE 593.318/SC). As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Fixo a pena-base, assim, ante o antecedente criminal, em 1/6 acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, presente a agravante da reincidência (Fls. 39 e 46-25ª Vara Criminal da Capital, Proc. nº 0099937-52.2008.8.26.0050 e PEC nº 7008188-92.2009.8.26.0050, trânsito em julgado para o réu em 27/09/2010). Não há circunstâncias atenuantes, ressaltando-se que a confissão do réu não se deu na acepção da Súm. 630, STJ. Em razão da reincidência, agravo a pena em 1/6, perfazendo 06 anos. 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, valendo consignar-se que o acusado possui maus antecedentes e reincidência específica, causas impeditivas de concessão do redutor do parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06.

Pena em definitivo em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Fixo os dias-multa no mínimo legal.

Fixo o regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, único adequado ao caso concreto, tendo em vista que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas.

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

- a) CONDENAR o réu FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06;
- b) ABSOLVER o réu FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO da imputação do artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do acusado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, ressaltando-se que o réu possui maus antecedentes e reincidência por tráfico de drogas.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos, bem como o celular apreendido.

Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.

Determino a incineração das drogas apreendidas.

Em caso de recurso, expeça-se a Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-a à VEC competente por mensagem eletrônica.
Oficiem-se às VECs competentes pelas penas anteriores.
Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.
P.R.I.
São Paulo, 13 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA